



PUTUSAN
Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jul Bahri als Jul als Bakli
2. Tempat lahir : Simataniari (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Pardaeman Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Prov. Sumatera Utara (sesuai KK) Alamat Sekarang Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jul Bahri als Jul als Bakli ditangkap tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Jul Bahri als Jul als Bakli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher, SH., dan kawan-kawan Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 761/Pen.Pid. Sus/2024/PN.Btm, tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUL BAHRI Als JUL Als BAKLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" melanggar Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 286 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUL BAHRI Als JUL Als BAKLI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung.
 - 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark.
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam.
 - 9 (sembilan) potong plastik Wrapping.
 - 1 (satu) Batang roll bekas gulungan plastic wrapping warna putih.
 - 1 (satu) helai Tengtop berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah power bank warna Biru yang bertuliskan Flex
- 1(satu) helai celana dalam pria warna cokelat yang bertuliskan Nike

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp Infinix Smart 4 warna hitam ungu kosmik dengan Nomor Imei 1 358844107827783 dan Imei 2 358844107827791;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun dari tidur di kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI yang berlokasi di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pergi keluar ruko dengan tujuan untuk membeli minuman dan rokok ke warung di dekat Pos Security dan setelah selesai Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke ruko. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke lantai

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) dan kembali masuk ke kamar sambil merokok dan setelah Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI selesai merokok Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali tidur dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun sekira pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melewati depan pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG yang tidak tertutup rapat. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengintip ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melihat Korban NELWINA TANJUNG sedang tertidur dengan posisi telentang mengenakan daster yang terangkat sampai setengah paha Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI masuk ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendorong pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG hingga tertutup. Bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendekati Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memegang kaki bagian kanan Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG terbangun dan kaget sehingga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung melompat ke atas perut Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mencekik leher Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Korban NELWINA TANJUNG berteriak meminta tolong hingga menangis dan berkata "ISTIGFAR TULANG". Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI meninju bibir Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG berbalik badan sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG dalam keadaan telungkup dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke atas punggung Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memiting leher Korban NELWINA TANJUNG dari belakang sehingga Korban NELWINA TANJUNG tidak sadarkan diri dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalikkan tubuh Korban NELWINA TANJUNG lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengulurkan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke ketiak Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL



BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik Korban NELWINA TANJUNG ke luar dengan tujuan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI untuk membawa Korban NELWINA TANJUNG ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

Bahwa kemudian setelah Korban NELWINA TANJUNG telah berada di dalam kamar Korban lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membuka celana boxer dan celana dalam Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat daster Korban NELWINA TANJUNG hingga ke atas dada dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat kaki Korban NELWINA TANJUNG sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG mengangkang dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke dalam alat kelamin (vagina) Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakukan Gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI di atas perut Korban NELWINA TANJUNG.

Bahwa setelah itu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengenakan kembali celana dalam dan celana boxer Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG dengan tujuan untuk mengambil spray kuning yang ada di dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa spray kuning tersebut ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan spray kuning tersebut dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI turun ke lantai 1 untuk mengambil plastik wrap yang berada di meja kasir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa plastik wrap tersebut ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut kembali tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan plastik wrap dan kemudian juga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakban pinggang, tangan dan kaki Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS



JUL ALS BAKLI mengangkat tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke atas dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik kaki Korban NELWINA TANJUNG ke bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menurunkan kembali tempat tidur tersebut ke posisi semula dengan tujuan untuk menyembunyikan Korban NELWINA TANJUNG di bawah tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membereskan kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan casing kuning, 1 (satu) unit power bank, dan 1 (satu) dompet Korban dari tas yang ada di meja kamar Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke ruang rokok dengan tujuan untuk merokok sambil Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menelepon Saksi CAHAYA HASIBUAN dengan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI akan keluar dari ruko karena akan pindah tempat kerja ke Kota Duri di PT sebagai supir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI juga meminta uang untuk ongkos. Bahwa beberapa waktu kemudian terdapat seseorang yang memanggil nama Korban "WIN, WIN" dan kemudian setelah itu Saksi CAHAYA HASIBUAN dan Saksi DESI TARIHORAN mengetuk pintu kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Korban NELWINA TANJUNG "JUL MANA WINA? GA PULANG DIA?" dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan "TIDAK TAU" lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya "KAIN SPRAY NELWINA KOK DI BUKA" dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab "TIDAK TAU" lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya "KAU KEBERANGKATAN JAM BERAPA?" lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab "JAM 5 KAK".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI berangkat menggunakan kapal ferry lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengambil uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membuang 1 (satu)



dompet dan 1 (satu) unit handphone milik Korban NELWINA TANJUNG ke laut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI tiba di Kota Dumai dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung ke terminal bus dengan tujuan ke Dolok Sanggul, Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang tempat istri Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan menggunakan Bus PT.BINTANG UTARA.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dilakukan penangkapan oleh Saksi TOMMY JULIANTO GULTOM, Saksi JIERY NEILSON (Anggota Opsnal Polsek Sagulung) dan dilakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung; 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark; 2 (dua) potong lakban warna hitam; 9 (sembilan) potong plastik wrapping; 1 (satu) barang roll bekas gulungan plastik wrapping warna putih; 1 (satu) helai tangtop berwarna hitam; 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru; 1 (satu) buah power bank warna biru yang bertuliskan Flex ke Polsek Sagulung guna ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. LEONARDO, SP.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Korban NELWINA TANJUNG dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia dua puluh dua tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka lecet pada mulut, memar pada kepala, rahang, keempat anggota gerak, resapan darah pada kepala, leher, dada dan usus halus akibat kekerasan tumpul;
- 2) Ditemukan juga patah tulang lidah sisi kiri disertai resapan darah
- 3) Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa ia Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun dari tidur di kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI yang berlokasi di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pergi keluar ruko dengan tujuan untuk membeli minuman dan rokok ke warung di dekat Pos Security dan setelah selesai Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke ruko. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke lantai 3 (tiga) dan kembali masuk ke kamar sambil merokok dan setelah Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI selesai merokok Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali tidur dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun sekira pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melewati depan pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG yang tidak tertutup rapat. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengintip ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melihat Korban NELWINA TANJUNG sedang tertidur dengan posisi telentang mengenakan daster yang terangkat sampai setengah paha Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI masuk ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendorong pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG hingga tertutup. Bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUL ALS BAKLI mendekati Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memegang kaki bagian kanan Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG terbangun dan kaget sehingga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung melompat ke atas perut Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mencekik leher Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Korban NELWINA TANJUNG berteriak meminta tolong hingga menangis dan berkata "ISTIGFAR TULANG". Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI meninju bibir Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG berbalik badan sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG dalam keadaan telungkup dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke atas punggung Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memiting leher Korban NELWINA TANJUNG dari belakang sehingga Korban NELWINA TANJUNG tidak sadarkan diri dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalikkan tubuh Korban NELWINA TANJUNG lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengulurkan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke ketiak Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik Korban NELWINA TANJUNG ke luar dengan tujuan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI untuk membawa Korban NELWINA TANJUNG ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

Bahwa kemudian setelah Korban NELWINA TANJUNG telah berada di dalam kamar Korban lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membuka celana boxer dan celana dalam Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat daster Korban NELWINA TANJUNG hingga ke atas dada dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat kaki Korban NELWINA TANJUNG sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG mengangkang dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke dalam alat kelamin (vagina) Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakukan Gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI di atas perut Korban NELWINA TANJUNG.

Bahwa setelah itu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengenakan kembali celana dalam dan celana boxer Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG dengan tujuan untuk mengambil spray kuning yang ada di dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa spray kuning tersebut ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan spray kuning tersebut dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI turun ke lantai 1 untuk mengambil plastik wrap yang berada di meja kasir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa plastik wrap tersebut ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut kembali tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan plastik wrap dan kemudian juga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakban pinggang, tangan dan kaki Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke atas dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik kaki Korban NELWINA TANJUNG ke bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menurunkan kembali tempat tidur tersebut ke posisi semula dengan tujuan untuk menyembunyikan Korban NELWINA TANJUNG di bawah tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membereskan kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan casing kuning, 1 (satu) unit power bank, dan 1 (satu) dompet Korban dari tas yang ada di meja kamar Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke ruang rokok dengan tujuan untuk merokok

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menelepon Saksi CAHAYA HASIBUAN dengan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI akan keluar dari ruko karena akan pindah tempat kerja ke Kota Duri di PT sebagai supir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI juga meminta uang untuk ongkos. Bahwa beberapa waktu kemudian terdapat seseorang yang memanggil nama Korban "WIN, WIN" dan kemudian setelah itu Saksi CAHAYA HASIBUAN dan Saksi DESI TARIHORAN mengetuk pintu kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Korban NELWINA TANJUNG "JUL MANA WINA? GA PULANG DIA?" dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan "TIDAK TAU" lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya "KAIN SPRAY NELWINA KOK DI BUKA" dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab "TIDAK TAU" lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya "KAU KEBERANGKATAN JAM BERAPA?" lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab "JAM 5 KAK".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI berangkat menggunakan kapal ferry lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengambil uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membuang 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit handphone milik Korban NELWINA TANJUNG ke laut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI tiba di Kota Dumai dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung ke terminal bus dengan tujuan ke Dolok Sanggul, Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang tempat istri Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan menggunakan Bus PT.BINTANG UTARA.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dilakukan penangkapan oleh Saksi TOMMY JULIANTO GULTOM, Saksi JIERY NEILSON (Anggota Opsnal Polsek Sagulung) dan dilakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung; 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark; 2 (dua) potong lakban warna hitam; 9 (sembilan) potong plastik wrapping; 1 (satu) barang roll bekas gulungan plastik wrapping warna putih; 1 (satu) helai tangtop berwarna hitam; 1 (satu) helai celana pendek boxer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; 1 (satu) buah power bank warna biru yang bertuliskan Flex ke Polsek Sagulung guna ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. LEONARDO, SP.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Korban NELWINA TANJUNG dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia dua puluh dua tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka lecet pada mulut, memar pada kepala, rahang, keempat anggota gerak, resapan darah pada kepala, leher, dada dan usus halus akibat kekerasan tumpul;
- 2) Ditemukan juga patah tulang lidah sisi kiri disertai resapan darah
- 3) Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 286 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. CAHAYA HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tiga tahun lamanya saksi mengenalnya dalam rangka masih keluarga dari ibu saksi, dia adalah seorang karyawan saksi.
 - Bahwa Pembunuhan yang saksi maksudkan adalah korban atas nama NELWINA als WINA ditemukan tidak bernyawa dikamar si BAHRI als JUL als BAKLI.
 - Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Ruko Supplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Kota Kec. Sagulung – Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan tersebut adalah NELWINA als WINA dan yang menjadi Pelakunya adalah BAHRI als JUL als BAKLI.
- Bahwa Yang menyebabkan saksi menduga BAHRI als JUL als BAKLI adalah pelakunya sebab saat pertama sekali menemukan jenajah korban kami menemukannya dikamar si BAHRI als JUL als BAKLI dibalut dengan spray warna kuning, kemudian saat itu juga ia nya sudah berangkat kepekanbaru, dari hal tersebut kuat dugaan saksi pelakunya adalah BAHRI als JUL als BAKLI.
- Bahwa saksi adalah pengelola dari ruko Supplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Kota Kec. Sagulung – Kota Batam, saksi mengelola ruko tersebut dari tanggal 01 Mei 2024, jumlah karyawan yang saksi pekerjaan pada mulanya adalah sebanyak 5 orang, namun sekira dua minggu sebelum kejadian tersebut diatas salah seorang karyawan atas nama BAHRI als JUL als BAKLI (Pelaku) sudah tidak aktif lagi namun ia nya tetap tinggal di dalam ruko tersebut.
- Bahwa yang berstatus menikah hanya si BAHRI als JUL als BAKLI (Pelaku) dia tinggal di ruko tersebut hanya sendiri saja kemudian istri dan anaknya tinggal di kampung.
- Bahwa sebelum saksi mengelola ruko tersebut saksi sudah mengenal tig orang dari karyawan tersebut diatas yaitu si Wina, si Bakli dan si Andi, sebab saksi mengenal mereka adalah dikarenakan mereka sering datang silaturahmi kerumah saksi. Selanjutnya ruko tersebut saksi kelola dari abang kandung saksi sebagai pemilik aslinya sedangkan saksi menyewa dan mengelola toko sembako tersebut.
- Bahwa sebelum saksi mengelola ruko tersebut saksi sudah mengenal tig orang dari karyawan tersebut diatas yaitu si Wina, si Bakli dan si Andi, sebab saksi mengenal mereka adalah dikarenakan mereka sering datang silaturahmi kerumah saksi. Selanjutnya ruko tersebut saksi kelola dari abang kandung saksi sebagai pemilik aslinya sedangkan saksi menyewa dan mengelola toko sembako tersebut.
- Bahwa ruko tersebut adalah berjumlah tiga lantai, yaitu lantai satu tempat kami berjualan sembako, lantai dua ada satu kamar karyawan (josua dan andi) beserta dapur, dan lantai tiga ada dua buah kamar 1 kamar ditempati NELWINA als WINA (korban) dan satu lagi ditempati BAHRI als JUL als BAKLI (Pelaku).

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. DESI TARIHORAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa adapun kejadian tindak Pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Ruko Supllier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung - Kota Batam.
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa diatas bernama saudari NELWINA TANJUNG alias WINA dan terhadap Saksi memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan.
 - Bahwa hubungan keluarga terhadap korban NELWINA TANJUNG alias WINA yang bisa Saksi jelaskan disini adalah bahwa korban tersebut saudara sepupu dari Ibu kandung Saksi,dan Saksi mengenal korban tersebut dari Bulan Desember 2023,dan Saksi tambahkan disini Saksi bekerja dengan korban tersebut semenjak 2 (dua) bulan yang lalu di usaha milik CAHAYA HASIBUAN Ruko Supllier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung - Kota Batam.
 - Bahwa Saksi bekerja di Ruko Supllier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung – Kota Batam yang bergerak dalam bidang suplier sayur-mayur dan tugas dan tanggung adalah melayani pembeli dan juga Saksi ikut berbelanja ke pasar dan ikut mencari sayur-mayur untuk dijual selanjutnya sedangkan tugas dan tanggung jawab NELWINA TANJUNG alias WINA sebelum meninggal dunia adalah sebagai kasir atau keuangan di usaha milik CAHAYA HASIBUAN.
 - Bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah JULBAHRI alias BAKLI dan terhadap pelaku tersebut Saksi masih ada hubungan keluarga ataupun family akan tetapi sudah saudara jauh.
 - Bahwa Saksi sendiri tidak tau kapan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban sdri NELWINA TANJUNG alias WINA.akan tetapi setelah Saksi di jelaskan oleh penyidik bahwa korban tersebut telah dibunuh pada hari jumat tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.20 Wib.
 - Bahwa Saksi kenal dengan pelaku JULBAHRI alias BAKLI tersebut semenjak bulan Mei 2024 dan bersama-sama bekerja usaha milik

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm



CAHAYA HASIBUAN Ruko Supllier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung – Kota Batam sebagai supir pengantar sayur,dan pelaku tersebut bertempat tinggal di lantai 3 (tiga) Ruko Supllier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung -Kota Batam dan juga bersebelahan kamar dengan korban NELWINA TANJUNG alias WINA.

- Bahwa selama Saksi bekerja dengan pelaku di usaha milik CAHAYA HASIBUAN yang Saksi lihat perilaku dari pelaku tersebut selalu egois dan suka marah-marah tidak jelas dan setau Saksi pelaku tersebut pernah di tegur oleh CAHAYA HASIBUAN dan MUHAMMAD BEFI dikarenakan pelaku melakukan mark-up (korupsi) uang penjualan sayur mayur, akan tetapi 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut pelaku telah tidak masuk kerja lagi dengan alasan bahwa pelaku tersebut tidak ingin bekerja lagi di usaha milik CAHAYA HASIBUAN.

- Bahwa Saksi tidak tau apa sebabnya JULBAHRI alias BAKLI tersebut melakukan perbuatannya yaitu mennghilangkan nyawa (membunuh) NELWINA TANJUNG tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tau pelaku tersebut tersebut pernah melakukan pelecehan terhadap korban, akan tetapi sebelum kejadian pembunuhan tersebut korban pernah mengatakan kepada Saksi sendiri bahwa saat korban selesai mandi dan berjalan menuju kamar korban waktu itu pelaku cara memperhatikan korban tersebut agak lain dan saat itu korban merasa risih di perhatikan pelaku tersebut.

- Bahwa disini Saksi pernah tidur dengan korban 2 minggu sebelum kejadian dan Saksi dengan korban NELWINA alias WINA dikamar lantai 3 (tiga) yaitu 2 (dua) dan yang Saksi lihat korban hanya memakai baju daster saja akan tetapi dari keterangan kakak kandung Saksi waktu bersama kerja dengan korban dan pernah satu kamar dengan korban yang menerangkan bahwa korban saat tidur sering tidak memakai celana sehabis sholat dan korban langsung tertidur saja.

- Bahwa Saksi tidak tau cara pelaku JULBAHRI alias BAKLI melakukan pembunuhan dan melakukan persetubuhan terhadap korban NELWINA TANJUNG alias WINA tersebut yang jelasnya Saksi yang pertama melihat korban tersebut di kamar JULBAHRI alias BAKLI dengan posisi di bawah tempat tidur dan sudah terbungkus dengan wrapping warna putih.



- Bahwa pada saat di temukan korban NELWINA TANJUNG alias WINA sudah meninggal dunia dibawah tempat tidur JULBAHRI alias BAKLI, bahwa rekan kerja yang Saksi lihat 2 (dua) orang yaitu ANDI dan JOSUA sementara ZULBAHRI alias BAKLI sudah tidak ada lagi di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung – Kota Batam dan ZULBAHRI alias BAKLI tersebut sebelumnya sudah di antarkan ke Pelabuhan Sekupang dan ingin berangkat ke Pekanbaru.
 - Bahwa setahu Saksi korban saudari NELWINA TANJUNG tidak pernah bermasalah dengan orang lain atau rekan kerjanya dan korban juga tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau korban ada masalah apapun itu.
 - Bahwa pada saat Saksi menukan mayat korban di bawah tempat tidur pelaku Saksi tidak ada melihat barang-barang lain yang ada di sekitar korban tersebut
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. MARIS MUDA HUSEIN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa ditemukannya seorang mayat perempuan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No 11 Kel.Sagulung Kota Kec.Sagulung Kota- Batam.
 - Bahwa waktu saksi lihat mayat dari bagian paha sampai dengan bagian kaki tersebut kondisinya tergeletak di lantai dan posisi kakiknya rapat,dan waktu itu saksi tidak mengetahui siapa korban (mayat) tersebut.
 - Bahwa untuk saat sekarang ini saksi sudah mengetahui siapa korban (mayat yang berada di bawah kasur) tersebut yaitu NELWINA TANJUNG alias WINA ,dan terhadap korban tersebut saksi kenal semenjak saksi bekerja di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Blok E No 11 kec.Sagulung Kota Batam.
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban NELWINA TANJUNG alias WINA semenjak tanggal 18 Juni 2024 di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Blok E No 11 kec.Sagulung Kota Batam,dimana di tempat kerja tersebut saksi sebagai supir Pick-up sayur sedangkan korban bekerja sebagai kasir di tempat usaha milik CAHAYA HASIBUAN.



- Bahwa awalnya saksi tidak tau apa penyebab korban tersebut telah meninggal dunia dan setelah pihak kepolisian datang ke tempat kejadian dan melakukan proses pengusutan barulah saksi mengetahui Bahwa korban tersebut telah di bunuh oleh seseorang.
- Bahwa adapun pelaku tersebut adalah JULBAHRI alias BAKLI dan terhadap pelaku tersebut saksi tidak kenal dan terhadap saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family dan saksi juga tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa setau saksi awalnya pelaku JULBAHRI alias BAKLI bekerja di tempat usaha milik CAHAYA HASIBUAN Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Blok E No 11 kec.Sagulung Kota Batam tersebut dan pekerjaan sebagai supir Pick-up yang saksi bawa pada saat bekerja sekarang,akan tetapi setelah saksi masuk dan bekerja kepada CAHAYA HASIBUAN, pelaku tersebut sudah di berhentikan dan sudah tidak bekerja kepada CAHAYA HASIBUAN dan selama saksi bekerja kepada CAHAYA HASIBUAN saksi tidak tau apa pekerjaan dari pelaku JULBAHRI alias BAKLI.
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana cara pelaku menghilangkan nyawa korban NELWINA TANJUNG tersebut,dan setelah pelaku tertangkap saksi ada mendengar bahwa pelaku tersebut memiliki dendam terhadap korban.
- Bahwa saksi terakhir kalinya jumpa dengan korban NELWINA TANJUNG alais WINA pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di lantai Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Blok E No 11 Kec.Sagulung Kota Batam,dan waktu itu korban datang dari luar setelah pulang jalan-jalan dan langsung naik ke lantai 3 (tiga) dan saksi sendiri tidak jelas korban tersebut memakai baju apa akan tetapi korban memakai jilbab dan kondisi korban waktu itu biasa saja.
- Bahwa kronologis penemuan mayat korban NELWINA TANJUNG alias WINA pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kamar JULBARI alias BAKLI di ruka Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Blok E No 11 kec.Sagulung Kota Batam,Awalnya sekitar pukul 13.30 Wib saksi naik ke lantai 3 untuk pergi ke kamar Handphone dan saksi baring-baring di atas Kasur dalam kamar JULBAHRI alias BAKLI lalu DESI TARIHORAN naik ke lantai 3 dan menanyakan kepada saksi Handphone abang sudah dapat apa belum dan saksi menjawab



Sudah dapat,,dan selanjutnya DESI TARIHORAN masuk kedalam kamar korban NELWINA TANJUNG alias WINA untuk mengambil sisir dan selanjutnya keluar dan datang kekamar JULBAHRI alias BAKLI lalu menanyakan kepada saksi Bau Apa Ini bang?,,, dan saksi menjawab saksi tidak ada mencium bau apa-apa ,,,! Kemudian DESI TARIHORAN langsung menghidupkan senter handphonennya dan menyenter ke bawah Kasur dan tiba-tiba menangis dan langsung keluar dari dalam kamar dan saksi pun ikut keluar kamar,dan DESI TARIHORAN langsung turun ke bawah lantai 1 untuk memanggil CAHAYA HASIBUAN, JOSUA dan ANDI dan langsung naik ke lantai 3 dan menuju kamar JULBAHRI alias BAKLI lalu saksi dengan dan dengan JOSUA mengangkat Kasur pelaku JULBAHRI alias BAKLI arah ke dinding dan saksi melihat dari paha korban sampai dengan ujung kaki korban posisi rapat lalu saksi kaget dan langsung menurunkan Kasur tersebut dan semua keluar dari dalam kamar,lalu CAHAYA HASIBUAN menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian ke Pos sekurty dan setelah saksi balik bersama dengan security ke Ruko dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan proses perkara dan selanjutnya CAHAYA HASIBUAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sagulung Kota Batam.

- Bahwa saksi tidak tau apakah pelaku tersebut ada dendam pribadi terhadap korban
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARDI ANSYAH CHANIAGO Alias ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa perkara tindak pidana tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana tersebut adalah NELWINA TANJUNG.
- Bahwa saksi bekerja di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam dalam berjualan sembako dimana terhadap korban hubungan dalam pekerjaan bahwa korban sebagai kasir di Suplier Sintia Hasibuan tersebut dan saksi sebagai karyawan biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha sembako yang terletak di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut ialah CAHAYA HASIBUAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap CAHAYA HASIBUAN.
- Bahwa saksi bekerja di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam sejak tanggal 1 (satu) bulan Mei tahun 2024 dan saksi jelaskan pula bahwa saksi bekerja di ruko tersebut diajak kerja dari kampung oleh keluarga HASIBUAN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari selama saksi bekerja di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut dimana saksi sebagai karyawan yaitu menyiapkan orderan barang kepada pembeli, membersihkan atau menyortir barang dagangan, melayani pembeli dan mengemas atau merapikan barang ketika toko baru dibuka dan tutup selama berjualan.
- Bahwa karyawan yang bekerja di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi sendiri, saudara CAHAYA HASIBUAN (pemilik usaha), saudara MARIS MUDA HUSEIN HARAHAHAP (selaku supir), saudari DESI TARIHORAN (karyawan), korban NELWANI TANJUNG (sebagai kasir). Dimana pada saat sebelumnya kejadian ada 2 (dua) orang yang juga tinggal di ruko tersebut yang bernama saudara JOSUA SIDABUTAR dan saudara JUL BAHRI Als JUL Als BAKLI.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut yang saksi ketahui di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi sedang membersihkan bawang lalu saudari DESI TARIHORAN mendatangi saudari CAHAYA HASIBUAN sambil menangis serta dalam keadaan panik menyampaikan kepada saudari CAHAYA HASIBUAN dengan mengatakan “TAN TAN TAN, KAK WINA TAN, ADA DIBAWAH KASUR” lalu saudari CAHAYA HASIBUAN bersama saudara JOSUA SIDABUTAR naik ke lantai 3 (tiga) sementara saksi masih di bawah untuk menjaga ruko, kemudian saudari DESI TARIHORAN mengambil uang jualan yang dilaci jualan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu menyuruh saksi untuk menutup pintu ruko, selanjutnya saksi naik ke lantai 3 (tiga) bersama saudari DESI TARIHORAN dan mengetahui bahwa korban sudah berada di bawah kasur tepat di dalam kamar sdr JUL BAHRI Als JUL Als BAKLI.

- Bahwa saksi selama bekerja di Ruko Suplier SINTIA HASIBUAN saksi tinggal dilantai 2 (dua) bersama dengan JOSUA SIDABUTAR dan korban tinggal di lantai 3 (tiga) dimana kamar korban dengan JUL BAHRI Als JUL Als BAKLI besebelahan.

- Bahwa saksi terakhir melihat korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib dimana korban diantar pulang oleh pacarnya yang bernama saudara EDWARD PERMANA dimana posisi saksi melihatnya berada di depan ruko sedang bermain game bersama saudara JOSUA SIDABUTAR dan saudara MARIS MUDA HUSEIN HARAHAHAP yang sedang berada di dalam ruko.

- Bahwa setelah korban tiba di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam saudara EDWARD PERMANA tidak ada mengantar korban hingga ke lantai 3 (tiga) dimana saudara EDWARD PERMANA hanya mengantarnya di dekat ruko.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak bekerja kembali di Ruko supplier SINTIA HASIBUAN tersebut sejak pertengahan bulan Juni tahun 2024 dikarenakan Terdakwa ada permasalahan selama bekerja sehingga pemilik usaha CAHAYA HASIBUAN menyuruh Terdakwa agar tidak bekerja kembali.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. JOSUA SIDABUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan yang saksi maksudkan adalah teman kami atas nama NELWINA als WINA ditemukan tidak bernyawa dikamar si BAHRI als JUL als BAKLI.

- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Ruko Supplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Kota Kec. Sagulung – Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nama CAHAYA HASIBUAN, saksi mengenalnya dalam rangka saksi sebagai karyawannya, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengenal nama BAHRI als JUL als BAKLI sebagai Terdakwa, saksi mengenalnya dalam rangka pada saat saksi bekerja di pasar pagi jodoh pada tahun 2024, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi mengenal NELWINA als WINA sebagai Korban, pada saat saksi ikut bantu-bantu bekerja di toko Ruko Supplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Kota Kec. Sagulung – Kota Batam yaitu sekira satu minggu yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan tersebut berawal dari pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi sedang duduk didekat kasir dilantai satu, pada saat saksi duduk didekat kasir bu Cahaya menyuruh si Desi untuk mengambil sisir ke lantai tiga (kamarnya si WINA) tidak lama kemudian si Desi turun kembali ke lantai satu, sambil menangis dia mengatakan “DIA NYA ITU” saksi dan bos langsung naik kelantai tiga. Setibanya dilantai tiga kami menjumpai sopir atas nama Maris sedang berada berdiri didepan pintu (kamar ZUL), saat saksi dan bos bertemu dengannya tepat di depan pintu kamar si ZUL, bos berbincang dengannya (menggunakan bahasa sidempuan) dan artinya saksi tidak mengetahui. Setelah selesai berbincang dengan si Maris, kami pun masuk ke kamar tersebut secara bersama-sama, sambil menunjuk dia mengatakan “DISITUNYA DIA”. Lalu saksi dan Maris mendekati sebuah kasur dan mengangkat kasur tersebut menggunakan kedua tangan saksi, saat setelah terangkat saksi melihat sebuah bungkusan plastik bening/transparan yang pertama sekali saksi lihat adalah bagian kepala berwarna hitam, lalu saksi perhatikan lagi dan saksi melihat jenazah tersebut tidak menggunakan celana. Dengan tiba-tiba kami kaget dan langsung berlari meninggalkan kamar si ZUL tersebut menuju lantai satu. Setibanya dilantai satu bos menyuruh si Maris untuk memanggil security dekat ruko. Setelah pak security tersebut tiba saksi melihat sepertinya dia menghubungi Polisi, lalu kami bersama-sama naik ke lantai tiga, akan tetapi kami semua tidak ada yang berani masuk ke kamar si ZUL (ditemukannya jenazah). Tidak lama kemudian Polisi berpakaian

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



preman datang ke ruko tersebut. selanjutnya kamipun dimintai identitas dan di arahkan ke kantor Polisi untuk membuat Laporan Polisi.

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Kamis (malam jumat) tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. EDWARD PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal orang yang Bernama CAHAYA HASIBUAN, adapun saksi mengenal orang tersebut dari tahun 2021 yang mana sejak saksi berpacaran dengan NELWINA TANJUNG dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, namun saksi pernah mendengar nama tersebut dari NELWINA TANJUNG dan pernah melihat sekali orang tersebut di Ruko Supliier Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E no.11 Kel. Sagulung Kota Kec.Sagulung - Kota Batam yang mana pada saat itu saksi sedang mengantarkan NELWINA TANJUNG ketempat tinggalnya, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat menceritakan tentang Terdakwa yang mana saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana diceritakan tersebut yang mana NELWINA TANJUNG menceritakan bahwa Terdakwa pada saat mengantarkan barang namun uangnya tidak disetorkan kepada NELWINA TANJUNG yang mana NELWINA TANJUNG sebagai Kasir di di Ruko Supliier Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E no.11 Kel. Sagulung Kota Kec.Sagulung - Kota Batam, dan saksipun memberi saran kepada NELWINA TANJUNG agar memberitahukan hal tersebut kepada pemiliknya agar NELWINA TANJUNG tidak disalahkan oleh pemilik toko tersebut.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib yang mana pada saat itu saksi mengantarkan korban ke tempat ia tinggal sedangkan saksi terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.10 wib yang mana korban mengirimkan pesan Whatsapp dengan saksi dan kemudian pada pukul 21.30 wib saksi menelpon video call korban namun tidak diangkat oleh korban.



- Bahwa saksi bersama dengan korban yang mana pada saat itu saksi mengantarkan korban ke Salon dekat jalan Putri Hijau Kec. Sagulung pada pukul 18.30 wib, kemudian setelah mengantarkan korban ke Salon tersebut saksi kembali pulang ke temoat kos saksi tinggal, kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi menjemput kembali korban di salon tersebut, setelah itu saksi mengantarkan korban ke tempat korban tinggal yang mana saksi tiba ditempat tinggal korban sekira pukul 20.42 wib.
- Bahwa pada saat terakhir saksi bertemu dengan korban saksi tidak cek-cok atau ribut dengan korban.
- Bahwa maksud dari korban tersebut adalah yang mana sebelumnya korban tinggal di lantai 3 (tiga) di Ruko Supllier Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E no.11 Kel. Sagulung Kota Kec.Sagulung - Kota Batam seorang diri.
- Bahwa saksi mengetahui korban tinggal di lantai 3 (tiga) di Ruko Supllier Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E no.11 Kel. Sagulung Kota Kec.Sagulung - Kota Batam yang mana korban sendiri yang memberi tahuhan kepada saksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. TOMMY JULIANTO GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini dan sehubungan dengan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" yang dilaporkan oleh saudari CAHAYA HASIBUAN di Polsek Sagulung pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.45 wib.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa diatas bernama saudari NELWINA TANJUNG dan terhadap korban tersebut Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tersebut adalah JULBAHRI alias BAKLI,dan terhadap pelaku tersebut Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kelaurga.
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui bahwa JULBAHRI alias BAKLI adalah pelaku barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tersebut,setelah Saksi dan rekan kerja Saksi turun melakukan pengecekan



di TKP yang kemudian dilakukan interogasi kepada siapa siapa orang orang yang tinggal di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Blok E No 11 Sagulung tersebut dan pada waktu itu JULBAHRI alias BAKLI sudah tidak ada lagi di ruko tersebut yang kemudian di lakukan pencarian terhadap JULBAHRI alias BAKLI dan di temukan di luar Kota Batam Tepatnya di Desa Simarigung Kec.Dolok Sanggul Kabupaten Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara,dan kemudian JULBAHRI alias BAKLI diamankan dan dilakukan interogasi awal dan JULBAHRI alias BAKLI langsung mengakui perbuatannya dan telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama NELWINA TANJUNG.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di kesatuan Polresta Bareleng dan jabatan Saksi sebagai Banit reskrim (Opsnal) dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku Kejahatan.

- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan terhadap pelaku JULBAHRI alias BAKLI,Berawal dari kejadian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ruko Suplier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E No 11 Kel.Sagulung Kota Kec.Sagulung Kota Batam dan ditemukannya Jenazah seorang perempuan yang bernama NELWINA TANJUNG dengan kondisi di bawah dipan tempat tidur dengan kondisi telah terbungkus Plastic wrapping,dan dari keterangan saksi-saksi yang ada di TKP (tempat kejadian perkara) di duga yang menjadi pelakunya mengarah kepada JULBAHRI alias BAKLI,dan dari keterangan salah seorang saksi yang bernama sdr MARIS MUDA HUSEIN HARAHAHAP bahwa JULBAHRI alias BAKLI telah di antar kepelabuhan domestic Sekupang pada hari Jumat sekitar Pukul 05.00 Wib dan telah keluar Kota Batam.Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Sekira Pukul 15.40 Wib telah di dapati Informasi bahwa keberadaan di duga pelaku JULBAHRI alias BAKLI telah berada di Desa Semarigung Kec.Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera uata.selanjutnya Saksi dan team Opsnal Polresta barelang dan Anggota Polsek Sagulung berangkat menuju Provinsi Sumatera Utara (KUALA NAMO) dan selanjutnya Saksi dan team melakukan perjalanan ke Kabupaten Humbang Hasundutan Kec.Dolok Sanggul selanjutnya Saksi dengan team melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan alamat pelaku di Kecamatan Dolok Sanggul dan pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024



Sekira pukul 01.00 Wib di telah temukan keberadaan alamat pelaku di desa Simarigung dan selanjutnya Saksi dengan Team dan di bantu oleh Pihak kepolisian Humbang Hasuntun mendatangi rumah pelaku kemudian Saksi dengan team mengetuk rumah tempat tinggal pelaku lalu ada seorang perempuan yang membuka pintu yang kemudian Saksi dengan team langsung mencari keberadaan pelaku JULBAHRI alias BAKLI di dalam rumah tersebut lalu menemukan pelaku tersebut sudah bersembunyi di bawah dipan tempat tidurnya selanjutnya Saksi dengan team langsung mengamankan pelaku JULBAHRI alias BAKLI dan selanjutnya melakukan interogasi Awal dan selanjutnya pelaku langsung mengakui perbuatannya yaitu pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib lewat bahwa pelaku telah mencekik leher korban sdri NELWINA TANJUNG sampai tidak bernyawa lagi dan pelaku JULBAHRI alias BAKLI juga mengakui bahwa telah menyetubuhi korban di dalam kamar pelaku, dan dari keterangan pelaku kemudian Saksi dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan membawa pelaku ke Polres Humbang Hasundutan untuk di lakukan pemeriksaan dan pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 pelaku JULBAHRI alias BAKLI di bawa menuju Kota Batam dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek Sagulung Kota Batam untuk pengusutan perkara lanjut.

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari pelaku JULBAHRI alias BAKLI terkait kejadian pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) unit Powerbank bertliskan Flex warna Biru dan untuk dompet yang berisi KTP dan handphone Korban NELWINA TANJUNG tidak di temukan lagi dimana pelaku telah menerangkan barang berupa dompet dan handphone korban telah di buang oleh pelaku di laut pada saat perjalanan dari Batam Menuju Dumai.
- Bahwa setelah pelaku diamankan Saksi dan team ada menanyakan apa motif dan maksud tujuan pelaku melakukan pembunuhan tersebut dan pelaku menerangkan yang menjadi alasan membunuh korban tersebut di karenakan demdam terhadap korban NELWINA TANJUNG pada saat pelaku dan korban bersama-sama bekerja di Suplier Sayur Ruko Sagulung tersebut bahwa pelaku sering kena marah dari pemilik usaha sayur tersebut.
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan setelah pelaku tertangkap bawah pelaku tersebut tidak ada menggunakan alat bantu saat kejadian



dan pelaku mengakui telah mencekik leher dan memiting leher korban sampai tidak berdaya di dalam kamar korban dan selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban ke kamar Terdakwa dan selanjutnya di setubuhi.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.dr. LEONARDO.Sp.FM,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keahlian Saksi Saksi adalah: dokter spesialis Forensik dan Medikolegal. Saksi mendapatkan keahlian ini melalui pendidikan formal di Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Selama menjalani profesi dokter dari tahun 2009 sampai dengan saat ini, Saksi setidaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sekira 4000 kasus dengan beragam spesifikasi jenis kasus kematian tidak wajar.
- Bahwa Saksi bekerja di Polda Kepulauan Riau sebagai plt Kepala Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Bidokkes Polda Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah / otopsi terhadap jenazah NELWINA TANJUNG pada tanggal tanggal 07 Juli 2024.
- Bahwa sesuai dengan permintaan bantuan olah TKP Aspek Medis yang dimintakan oleh Polsek Sagulung Resor Kota Bareleng, Saksi telah melaksanakan pemeriksaan TKP dari segi medis. Dari tempat kejadian perkara telah Saksi temukan korban NELWINA TANJUNG berada dalam kondisi meninggal dunia dan dibungkus dengan menggunakan seprai dan plastic wrap. Korban ini Saksi temukan berada dibawah kasur dalam keadaan tertindih. Selanjutnya dari benda-benda sekitar TKP yang Saksi periksa menggunakan teknik pencahayaan forensik, Saksi temukan beberapa benda yang mengeluarkan pendaran cahaya sesuai dengan pendaran sperma. Benda-benda tersebut meliputi seprai, jilbab, handuk dan celana pendek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap jenazah sdri. NELWINA TANJUNG telah Saksi tuangkan dalam Visum et Repertum yang telah Saksi terbitkan, dengan KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia dua puluh dua tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka lecet pada lutut, memar pada kepala, rahang, keempat anggota gerak, resapan darah pada kepala, leher, dada dan usus halus akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga patah tulang lidah sisi kiri disertai resapan darah. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa definisi luka lama adalah luka yang sudah mengalami proses penyembuhan, sedangkan luka baru adalah luka yang belum mengalami proses penyembuhan. Maka luka-luka yang Saksi temukan pada tubuh korban a.n. NELWINA TANJUNG adalah luka dalam kategori baru.
- Bahwa Sesuai dengan Visum et Repertum yang telah Saksi terbitkan, Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa Sesuai dengan Visum et Repertum yang Saksi keluarkan, Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib di Lumban pardamean Desa Simaringung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian Polresta Bareleng dan waktu itu Terdakwa sedang tidur dirumah istri Terdakwa. Lalu setelah ditangkap Terdakwa pun langsung mengakui perbuatan Terdakwa karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pembunuhan atau Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sdri NELWINA TANJUNG dan Terdakwa sendiri mengenal korban tersebut dan hubungan Terdakwa terhadap korban tersebut adalah keponakan.

- Bahwa Adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan korban sdri NELWINA TANJUNG tersebut awalnya Terdakwa melihat korban tidur didalam kamarnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban selanjutnya Terdakwa menyentuh kaki bagian kanan dan korban terbangun dan menjerit dengan berteriak minta tolong dan saat itu Terdakwa langsung mencekik leher korban sambil menutup mulutnya hingga korban tidak bisa bernafas dan meninggal dunia, kemudian Terdakwa menarik korban ke dalam kamar Terdakwa dan meletakkannya dilantai lalu dan saat itu Terdakwa melihat korban dengan baju terangkat sehingga kemaluan korban Nampak karena tidak memakai dalaman dan saat itu juga Terdakwa langsung menyetubuhinya selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan membuang di perut korban, kemudian Terdakwa kembali masuk kamar korban dan mengambil kain spray dan membawanya ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalut korban dengan spray tersebut, kemudian Terdakwa turun kelantai untuk mengambil plastik buat serta mengambil lakban dan selanjutnya Terdakwa membawa ke lantai 3 (tiga) lalu Terdakwa membalut korban dan merapingnya dan mengangkat tempat tidur lalu Terdakwa menarik kaki korban lalu meletakkan korban di bawah tempat tidur.

- Bahwa dalam Terdakwa melakukan Pembunuhan atau Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain dan melakukannya dengan sendiri saja.

- Bahwa Adapun yang menjadi motif Terdakwa membunuh korban tersebut dikarenakan Terdakwa benci dengan korban tentang masalah pekerjaan dimana semenjak korban bekerja di Suplier sayur Ruko Sintia pasar Permunas Sagulung Terdakwa jadi sering kena marah sama Bos dan Terdakwa tidak dipercaya lagi dan Terdakwa juga di tuduh mark-Up uang hasil penjualan sayur-mayur sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyakiti korban.

- Bahwa Adapun letak posisi korban waktu Terdakwa cekik sampai meninggal dunia berada lantai 3 (Tiga) dalam kamar korban di Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplier Sintia Hasibuan pasar Perumnas Sagulung Blok E No 11 Kel.Sagulung Kota Batam.

- Bahwa pada waktu Terdakwa membunuh korban dengan cara mencekikinya di Ruko Suplier Sintia Hasibuan pasar Perumnas Sagulung Blok E No 11 Kel.Sagulung Kota Batam terhadap korban tersebut orang yang berada pada waktu itu adalah sdr JOSUA dan sdr ANDI.
- Bahwa sdr JOSUA dan sdr ANDI tidak mengetahui saat Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu mencekiknya hingga meninggal dunia.
- Bahwa setelah Terdakwa mengintip korban tersebut dengan posisi tertidur posisi telentang dan dasternya naik sampai dipaha lalu ada niat di pikiran Terdakwa waktu itu ingin memakai korban dengan menyetubuhinya.
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah ada rasa suka terhadap korban dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan atau mengucapkan rasa cinta terhadap korban tersebut.
- Bahwa maskud Terdakwa menyetubuhi korban setelah meninggal dunia adalah untuk melampiaskan nafsu Terdakwa setelah tidak dapat Terdakwa setubuhi pada saat korban terbangun dan tambahkan disini juga Terdakwa ada rasa sakit hati Terdakwa kepada korban sdr NELWINA TANJUNG dikarenakan Terdakwa sudah mulai tidak di percaya oleh BOS yaitu sdr SINTIA HASIBUAN dan sering dituduh oleh Bos telah (Korupsi) memark-up uang hasil penjualan sayur mayur.
- Bahwa adapun yang menjadi motif Terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut tersebut dikarenakan Terdakwa benci dan sakit hati dengan korban tentang masalah pekerjaan yang mana semenjak korban bekerja di Suplier sayur Ruko Sintia pasar Perumnas Sagulung Terdakwa jadi sering kena marah sama Bos dan Terdakwa tidak dipercaya lagi dan Terdakwa juga di tuduh mark-Up uang hasil penjualan sayur-mayur sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyakiti korban.
- Bahwa adapun letak posisi korban waktu Terdakwa cekik sampai meninggal dunia berada lantai 3 Ruko Suplier Sintia Hasibuan pasar Perumnas Sagulung Blok E No 11 Kel.Sagulung Kota Batam di posisi korban berada di dalam kamarnya .Sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar Terdakwa tepat dilantai.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi korban tersebut di dalam kamar Terdakwa korban sdr NELWINA TANJUNG tidak ada melakukan perlawanan dan sudah dalam keadaan lemas dan korban tersebut tidak ada suara.
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa sakit hati terhadap korban sekitar awal puasa 2024 yaitu tentang masalah pekerjaan Terdakwa tidak niat untuk menghilangkan nyawanya, akan tetapi pada saat kejadian hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul jam 00.00 Wib timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan alasan ketahuan sama korban saat Terdakwa pegang kaki kanan korban dan saat itu Terdakwa sudah panik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk membunuh korban tersebut sebelumnya, akan tetapi Terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 saat Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan setelah Terdakwa ketahuan oleh korban karena terbangun saat Terdakwa pegang kakinya bagian kananya sehingga Terdakwa panik dan langsung mencekik korban.
- Bahwa Adapun maksud Terdakwa membungkus korban dengan kain spray dan selanjutnya mereping korban tersebut supaya tidak ketahuan Terdakwa telah membunuh korban dan untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa pada waktu Terdakwa membunuh korban dengan cara mencekikinya di Ruko Suplier Sintia Hasibuan pasar Perumnas Sagulung Blok E No 11 Kel.Sagulung Kota Batam tersebut orang yang berada pada waktu itu adalah sdr JOSUA dan sdr ANDI dan sdr ANDI dan JOSUA tersebut tidak ada mengetahui perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selain Terdakwa mencekik leher dari depan lalu memiting leher korban tersebut dariu belakang, Terdakwa ada memukul korban (meninju) mulut bagian bibir korban dan pukulan tersebut Terdakwa lakukan hanya satu kali dengan posisi tangan mengepal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung.
- 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark.
- 2 (dua) potong lakban warna hitam.
- 9 (sembilan) potong plastik Wrapping.
- 1 (satu) Batang roll bekas gulungan plastic wrapping warna putih.
- 1 (satu) helai Tengtop berwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru.
- 1 (satu) buah power bank warna Biru yang bertuliskan Flex
- 1(satu) helai celana dalam pria warna cokelat yang bertuliskan Nike
- 1 (satu) unit hp Infinix Smart 4 warna hitam ungu kosmik dengan Nomor Imei 1 358844107827783 dan Imei 2 358844107827791;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. LEONARDO, SP.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Korban NELWINA TANJUNG yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun dari tidur di kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI yang berlokasi di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pergi keluar ruko dengan tujuan untuk membeli minuman dan rokok ke warung di dekat Pos Security dan setelah selesai Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke ruko. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke lantai 3 (tiga) dan kembali masuk ke kamar sambil merokok dan setelah Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI selesai merokok Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali tidur dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun sekira pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke kamar mandi untuk buang air kecil.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melewati depan pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG yang tidak tertutup rapat. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengintip ke dalam kamar

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melihat Korban NELWINA TANJUNG sedang tertidur dengan posisi telentang mengenakan daster yang terangkat sampai setengah paha Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI masuk ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendorong pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG hingga tertutup. Bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendekati Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memegang kaki bagian kanan Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG terbangun dan kaget sehingga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung melompat ke atas perut Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mencekik leher Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Korban NELWINA TANJUNG berteriak meminta tolong hingga menangis dan berkata "ISTIGFAR TULANG". Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI meninju bibir Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG berbalik badan sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG dalam keadaan telungkup dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke atas punggung Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memiting leher Korban NELWINA TANJUNG dari belakang sehingga Korban NELWINA TANJUNG tidak sadarkan diri dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalikkan tubuh Korban NELWINA TANJUNG lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengulurkan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke ketiak Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik Korban NELWINA TANJUNG ke luar dengan tujuan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI untuk membawa Korban NELWINA TANJUNG ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

- Bahwa kemudian setelah Korban NELWINA TANJUNG telah berada di dalam kamar Korban lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membuka celana boxer dan celana dalam Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat daster Korban NELWINA TANJUNG hingga ke atas dada dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat kaki



Korban NELWINA TANJUNG sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG mengangkang dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke dalam alat kelamin (vagina) Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakukan Gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI di atas perut Korban NELWINA TANJUNG.

- Bahwa setelah itu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengenakan kembali celana dalam dan celana boxer Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG dengan tujuan untuk mengambil spray kuning yang ada di dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa spray kuning tersebut ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan spray kuning tersebut dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI turun ke lantai 1 untuk mengambil plastik wrap yang berada di meja kasir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa plastik wrap tersebut ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut kembali tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan plastik wrap dan kemudian juga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakban pinggang, tangan dan kaki Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke atas dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik kaki Korban NELWINA TANJUNG ke bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menurunkan kembali tempat tidur tersebut ke posisi semula dengan tujuan untuk menyembunyikan Korban NELWINA TANJUNG di bawah tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membereskan kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan casing kuning, 1 (satu) unit power bank, dan 1 (satu) dompet Korban dari tas



yang ada di meja kamar Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke ruang rokok dengan tujuan untuk merokok sambil Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menelepon Saksi CAHAYA HASIBUAN dengan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI akan keluar dari ruko karena akan pindah tempat kerja ke Kota Duri di PT sebagai supir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI juga meminta uang untuk ongkos. Bahwa beberapa waktu kemudian terdapat seseorang yang memanggil nama Korban "WIN, WIN" dan kemudian setelah itu Saksi CAHAYA HASIBUAN dan Saksi DESI TARIHORAN mengetuk pintu kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Korban NELWINA TANJUNG "JUL MANA WINA? GA PULANG DIA?" dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan "TIDAK TAU" lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya "KAIN SPRAY NELWINA KOK DI BUKA" dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab "TIDAK TAU" lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya "KAU KEBERANGKATAN JAM BERAPA?" lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab "JAM 5 KAK".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI berangkat menggunakan kapal ferry lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengambil uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membuang 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit handphone milik Korban NELWINA TANJUNG ke laut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI tiba di Kota Dumai dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung ke terminal bus dengan tujuan ke Dolok Sanggul, Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang tempat istri Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan menggunakan Bus PT.BINTANG UTARA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dilakukan penangkapan oleh Saksi TOMMY JULIANTO GULTOM, Saksi JIERY NEILSON (Anggota Opsnal Polsek Sagulung) dan dilakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung; 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark; 2 (dua)



potong lakban warna hitam; 9 (sembilan) potong plastik wrapping; 1 (satu) barang roll bekas gulungan plastik wrapping warna putih; 1 (satu) helai tangtop berwarna hitam; 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru; 1 (satu) buah power bank warna biru yang bertuliskan Flex ke Polsek Sagulung guna ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. LEONARDO, SP.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Korban NELWINA TANJUNG dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia dua puluh dua tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka lecet pada mulut, memar pada kepala, rahang, keempat anggota gerak, resapan darah pada kepala, leher, dada dan usus halus akibat kekerasan tumpul;
- 2) Ditemukan juga patah tulang lidah sisi kiri disertai resapan darah
- 3) Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat,



bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Jul Bahri als Jul als Bakli sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun dari tidur di kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI yang berlokasi di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pergi keluar ruko dengan tujuan untuk membeli minuman dan rokok ke warung di dekat Pos Security dan setelah selesai Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke ruko. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke lantai 3 (tiga) dan kembali masuk ke kamar sambil merokok dan setelah Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI selesai merokok Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali tidur dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun sekira pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke kamar mandi untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melewati depan pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG yang tidak tertutup rapat. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengintip ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melihat Korban NELWINA TANJUNG sedang tertidur dengan posisi telentang mengenakan daster yang terangkat sampai setengah paha Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI masuk ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendorong pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG hingga tertutup. Bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendekati Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memegang kaki bagian kanan Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG terbangun dan kaget sehingga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung melompat ke atas perut Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Korban NELWINA TANJUNG berteriak meminta tolong hingga menangis dan berkata "ISTIGFAR TULANG". Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI meninju bibir Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG berbalik badan sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG dalam keadaan telungkup dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke atas punggung Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memiting leher Korban NELWINA TANJUNG dari belakang sehingga Korban NELWINA TANJUNG tidak sadarkan diri dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalikkan tubuh Korban NELWINA TANJUNG lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengulurkan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke ketiak Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik Korban NELWINA TANJUNG ke luar dengan tujuan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI untuk membawa Korban NELWINA TANJUNG ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Korban NELWINA TANJUNG telah berada di dalam kamar Korban lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membuka celana boxer dan celana dalam Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat daster Korban NELWINA TANJUNG hingga ke atas dada dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat kaki Korban NELWINA TANJUNG sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG mengangkang dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke dalam alat kelamin (vagina) Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakukan Gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI di atas perut Korban NELWINA TANJUNG;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengenakan kembali celana dalam dan celana boxer Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG dengan tujuan untuk mengambil spray kuning yang ada di dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa spray kuning tersebut ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan spray kuning tersebut dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI turun ke lantai 1 untuk mengambil plastik wrap yang berada di meja kasir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa plastik wrap tersebut ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut kembali tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan plastik wrap dan kemudian juga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakban pinggang, tangan dan kaki Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke atas dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik kaki Korban NELWINA TANJUNG ke bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menurunkan kembali tempat tidur tersebut ke posisi semula dengan tujuan untuk menyembunyikan Korban NELWINA TANJUNG di bawah tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membereskan kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan casing kuning, 1 (satu) unit power bank, dan 1 (satu) dompet Korban dari tas yang ada di meja kamar Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke ruang rokok dengan tujuan untuk merokok sambil Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menelepon Saksi CAHAYA HASIBUAN dengan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI akan keluar dari ruko karena akan pindah tempat kerja ke Kota Duri di PT sebagai supir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI juga meminta uang untuk ongkos. Bahwa beberapa waktu kemudian terdapat seseorang yang memanggil nama Korban "WIN, WIN" dan kemudian setelah itu Saksi CAHAYA HASIBUAN dan Saksi DESI TARIHORAN mengetuk pintu kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Korban NELWINA TANJUNG "JUL MANA WINA? GA

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG DIA?” dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan “TIDAK TAU” lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya “KAIN SPRAY NELWINA KOK DI BUKA” dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab “TIDAK TAU” lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya “KAU KEBERANGKATAN JAM BERAPA?” lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab “JAM 5 KAK”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI berangkat menggunakan kapal ferry lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengambil uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membuang 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit handphone milik Korban NELWINA TANJUNG ke laut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI tiba di Kota Dumai dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung ke terminal bus dengan tujuan ke Dolok Sanggul, Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang tempat istri Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan menggunakan Bus PT.BINTANG UTARA;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dilakukan penangkapan oleh Saksi TOMMY JULIANTO GULTOM, Saksi JIERY NEILSON (Anggota Opsnal Polsek Sagulung) dan dilakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung; 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark; 2 (dua) potong lakban warna hitam; 9 (sembilan) potong plastik wrapping; 1 (satu) barang roll bekas gulungan plastik wrapping warna putih; 1 (satu) helai tangtop berwarna hitam; 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru; 1 (satu) buah power bank warna biru yang bertuliskan Flex ke Polsek Sagulung guna ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. LEONARDO, SP.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Korban NELWINA TANJUNG dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia dua puluh dua tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka lecet pada mulut, memar pada kepala, rahang, keempat anggota gerak, resapan darah pada kepala, leher, dada dan usus halus akibat kekerasan tumpul;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm



2) Ditemukan juga patah tulang lidah sisi kiri disertai resapan darah

3) Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas., perbuatan tersebut, menurut hukum dikwalifisir sebagai perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, sehingga unsur “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua 286 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Jul Bahri als Jul als Bakli sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan pengertian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan dengan persetujuan adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan air mani, in casu, apakah Terdakwa ada memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan air mani atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun dari tidur di kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI yang berlokasi di Ruko Suolier Sintia Hasibuan Pasar Perumnas Sagulung Blok E Nomor 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI pergi keluar ruko dengan tujuan untuk membeli minuman dan rokok ke warung di dekat Pos Security dan setelah selesai Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke ruko. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke lantai 3 (tiga) dan kembali masuk ke kamar sambil merokok dan setelah Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI selesai merokok Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali tidur dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI terbangun sekira pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melewati depan pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG yang tidak tertutup rapat. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengintip ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melihat Korban NELWINA TANJUNG sedang tertidur dengan posisi telentang mengenakan daster yang terangkat sampai setengah paha Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI masuk ke dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendorong pintu kamar Korban NELWINA TANJUNG hingga tertutup. Bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mendekati Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memegang kaki bagian kanan Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG terbangun dan kaget sehingga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung melompat ke atas perut Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Korban NELWINA TANJUNG berteriak meminta tolong hingga menangis dan berkata "ISTIGFAR TULANG". Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI meninju bibir Korban NELWINA TANJUNG dan kemudian Korban NELWINA TANJUNG berbalik badan sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG dalam keadaan telungkup dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI naik ke atas punggung Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memiting leher Korban NELWINA TANJUNG dari belakang sehingga Korban NELWINA TANJUNG tidak sadarkan diri dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalikkan tubuh Korban NELWINA TANJUNG lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengulurkan kedua tangan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke ketiak Korban NELWINA TANJUNG dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik Korban NELWINA TANJUNG ke luar dengan tujuan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI untuk membawa Korban NELWINA TANJUNG ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Korban NELWINA TANJUNG telah berada di dalam kamar Korban lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membuka celana boxer dan celana dalam Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat daster Korban NELWINA TANJUNG hingga ke atas dada dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat kaki Korban NELWINA TANJUNG sehingga posisi Korban NELWINA TANJUNG mengangkang dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke dalam alat kelamin (vagina) Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakukan Gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI di atas perut Korban NELWINA TANJUNG.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengenakan kembali celana dalam dan celana boxer Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG dengan tujuan untuk mengambil spray kuning yang ada di dalam kamar Korban NELWINA TANJUNG

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa spray kuning tersebut ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan menggunakan spray kuning tersebut dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI turun ke lantai 1 untuk mengambil plastik wrap yang berada di meja kasir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membawa plastik wrap tersebut ke dalam kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membalut kembali tubuh Korban NELWINA TANJUNG dengan plastik wrap dan kemudian juga Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI melakban pinggang, tangan dan kaki Korban NELWINA TANJUNG. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengangkat tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI ke atas dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menarik kaki Korban NELWINA TANJUNG ke bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menurunkan kembali tempat tidur tersebut ke posisi semula dengan tujuan untuk menyembunyikan Korban NELWINA TANJUNG di bawah tempat tidur Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung membereskan kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke kamar Korban NELWINA TANJUNG untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan casing kuning, 1 (satu) unit power bank, dan 1 (satu) dompet Korban dari tas yang ada di meja kamar Korban NELWINA TANJUNG dan selanjutnya Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI kembali ke kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI. Bahwa kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menuju ke ruang rokok dengan tujuan untuk merokok sambil Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menelepon Saksi CAHAYA HASIBUAN dengan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan bahwa Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI akan keluar dari ruko karena akan pindah tempat kerja ke Kota Duri di PT sebagai supir dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI juga meminta uang untuk ongkos. Bahwa beberapa waktu kemudian terdapat seseorang yang memanggil nama Korban "WIN, WIN" dan kemudian setelah itu Saksi CAHAYA HASIBUAN dan Saksi DESI TARIHORAN mengetuk pintu kamar Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Korban NELWINA TANJUNG "JUL MANA WINA? GA

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG DIA?” dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengatakan “TIDAK TAU” lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya “KAIN SPRAY NELWINA KOK DI BUKA” dan Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab “TIDAK TAU” lalu Saksi DESI TARIHORAN bertanya “KAU KEBERANGKATAN JAM BERAPA?” lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI menjawab “JAM 5 KAK”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI berangkat menggunakan kapal ferry lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI mengambil uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI membuang 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit handphone milik Korban NELWINA TANJUNG ke laut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI tiba di Kota Dumai dan kemudian Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI langsung ke terminal bus dengan tujuan ke Dolok Sanggul, Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang tempat istri Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dengan menggunakan Bus PT.BINTANG UTARA;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa JUL BAHRI ALS JUL ALS BAKLI dilakukan penangkapan oleh Saksi TOMMY JULIANTO GULTOM, Saksi JIERY NEILSON (Anggota Opsnal Polsek Sagulung) dan dilakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung; 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark; 2 (dua) potong lakban warna hitam; 9 (sembilan) potong plastik wrapping; 1 (satu) barang roll bekas gulungan plastik wrapping warna putih; 1 (satu) helai tangtop berwarna hitam; 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru; 1 (satu) buah power bank warna biru yang bertuliskan Flex ke Polsek Sagulung guna ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. LEONARDO, SP.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Korban NELWINA TANJUNG dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 4) Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia dua puluh dua tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka lecet pada mulut, memar pada kepala, rahang, keempat anggota gerak, resapan darah pada kepala, leher, dada dan usus halus akibat kekerasan tumpul;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 761/Pid.B/2024/PN Btm



5) Ditemukan juga patah tulang lidah sisi kiri disertai resapan darah

6) Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terjadinya patah tulang lidah, menyumbat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban NELWINA TANJUNG pada saat Saksi korban NELWINA TANJUNG sedang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur Pasal tuntutan Penuntut Umum namun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan perbuatan Terdakwa sangat sadis dan oleh karena Terdakwa didakwa 2 Pasal yang berbeda dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur 2 Pasal tersebut, maka Hakim boleh memutus ancaman pidana maksimal ditambah sepertiga, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini dipandang patut dan telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta sebagaimana perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung.
- 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark.
- 2 (dua) potong lakban warna hitam.
- 9 (sembilan) potong plastik Wrapping.
- 1 (satu) Batang roll bekas gulungan plastic wrapping warna putih.
- 1 (satu) helai Tengtop berwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru.
- 1 (satu) buah power bank warna Biru yang bertuliskan Flex
- 1(satu) helai celana dalam pria warna cokelat yang bertuliskan Nike

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp Infinix Smart 4 warna hitam ungu kosmik dengan Nomor Imei 1 358844107827783 dan Imei 2 358844107827791;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban NELWINA TANJUNG meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat ;

Kedaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 286 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M Jul Bahri als Jul als Bakli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan melakukan tindak pidana "yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut tidak berdaya", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau dengan motif bergambar burung.
 - 1 (satu) helai sprai warna kuning yang bertuliskan Hallmark.
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam.
 - 9 (sembilan) potong plastik Wrapping.
 - 1 (satu) Batang roll bekas gulungan plastic wrapping warna putih.
 - 1 (satu) helai Tengtop berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek boxer warna biru.
 - 1 (satu) buah power bank warna Biru yang bertuliskan Flex
 - 1(satu) helai celana dalam pria warna cokelat yang bertuliskan Nike

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp Infinix Smart 4 warna hitam ungu kosmik dengan Nomor Imei 1 358844107827783 dan Imei 2 358844107827791;

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Twis Retno Ruswandari, S.H , Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH